

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2531 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จิต ตพงษ์ พุ่ม เปีย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (7), มาตรา 336 ทวิ

ป.วิ.อ. มาตรา 213

จำเลยที่ 4 นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับขี่มาที่เกิดเหตุขณะ
จำเลยที่ 1,2 ลักทรัพย์ จำเลยที่ 4 ก็ยืนคอยอยู่แถวนั้น พฤติการณ์ย่อมถือว่า
จำเลยที่ 4 มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดด้วย

ขณะจำเลยกระทำความผิด รถจักรยานยนต์พาหนะของจำเลยยังจอดอยู่ที่เดิมมิได้
ก่อให้เกิดความสับสนในการลักทรัพย์แต่อย่างใดการกระทำของจำเลยไม่เป็นความ
ผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336ทวิ

ศาลล่างพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
336 ทวิ จำเลยที่ 4 ฎีกา เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 4 มีความผิดตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(7) ศาลฎีกาย่อมพิพากษาแก้ถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาด้วย.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยทั้ง 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 336
ทวิ, 83, 93 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ

13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำเลยที่ 2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมีกำหนด 2 ปี พันโทษมาแล้วกระทำความผิดคดีนี้ภายใน 3 ปี ขอให้เพิ่มโทษตามกฎหมาย ริบของกลาง

จำเลยทั้ง 4 ให้การปฏิเสธ เฉพาะจำเลยที่ 2 รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนละ 5 ปี สำหรับจำเลยที่ 2 ให้เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93อีกกึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก 7 ปี 6 เดือน ริบลูกกุญแจรถจักรยานยนต์ของกลาง ส่วนรถจักรยานยนต์ของกลางคันหมายเลขทะเบียน 4จ-4131กรุงเทพมหานคร และคันหมายเลขทะเบียน 7จ-4570 กรุงเทพมหานคร คืนให้แก่เจ้าของ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ให้จำคุกคนละ 7 ปี 6 เดือน เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 11 ปี 3 เดือน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ลดโทษให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละหนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...โจทก์มีนายดาบตำรวจสวัสดิ์ จ้อยสาร และจำสิบตำรวจสุวัฒน์ พุ่มตาล เบิกความเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยทั้งสี่เป็นผู้กระทำผิดโดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 พยานทั้งสองเฝ้าดูพฤติการณ์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่จับขึ้นรถ

จักรยานยนต์มาคนละคัน มีจำเลยที่ 3 ที่ 4 ช้อนท้ายมา จอดรถแล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้เข้าไปในห้างโรบินสันเหมือนบุคคลอื่น แต่เดินเตร่อยู่แถวนั้น แล้วจำเลยที่ 1 ใช้ลูกกุญแจที่ดัดแปลงใหม่ให้สามารถไขรถจักรยานยนต์ได้ทุกคันไปติดเครื่องรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายขับช้อออกไปโดยจำเลยที่ 2 นั่งช้อนท้ายพยานทั้งสองจึงเข้าจับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้ได้ขณะออกรถไปได้เพียง 4 เมตร ชั้นจับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับสารภาพ สำหรับจำเลยที่ 4 นั้น พยานทั้งสองยืนยันว่าเป็นคนนั่งช้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับขี่มา ขณะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ลักเอารถผู้เสียหายไป จำเลยที่ 4 ก็ยืนคอยอยู่แถวนั้น โดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ทั้งรถจักรยานยนต์สองคันที่ ขับขี่มาไว้ที่ลานจอดรถห้างโรบินสันนั่นเอง พฤติการณ์แสดงว่าหากไม่มีการจับกุม จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสียก่อน จำเลยที่ 3 ที่ 4 ก็คงจะต้องขับรถจักรยานยนต์สองคันนั้น กลับไปตามที่แบ่งหน้าที่กันทำ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ถูกจับกุมได้ จำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงหลบหนีไปโดยทิ้งรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันนั้นไว้ เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 4 ต้องร่วมรู้เห็นในการลักทรัพย์รายนี้อย่างแน่นอนที่จำเลยที่ 4 ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็นในการกระทำผิดนี้ โดยอ้างว่าตนขับรถยนต์สีล้อเล็กซุมารูไปห้างโรบินสันกับจำเลยที่ 3 แล้วต่อมาถูกจับกุมที่บ้านนั้น เป็นพิรุณขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนและชั้นมอบตัว ตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.4 ซึ่งจำเลยที่ 4 ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ มีใจความว่า จำเลยที่ 4 ไปห้างโรบินสันโดยรถจักรยานยนต์พร้อมกับจำเลยอีก 3 คน และต่อมาได้เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 4 จึงรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ไม่ได้ ฎีกาจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

แต่การกระทำของจำเลยที่ 4 จะเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 ทวิ ดังฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า จำเลยเพียงแต่ใช้รถจักรยานยนต์ของตนเป็นยานพาหนะ ขับขี่มาซึ่งที่เกิดเหตุเท่านั้น ขณะจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ยานพาหนะของจำเลยยังคงจอดอยู่ที่เดิม มิได้ก่อให้เกิดความสะดวกใน

การลักทรัพย์นั้นแต่อย่างใด จึงยังไม่พอพึงว่าจำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์ของตนเพื่อ
สะดวกแก่การกระทำผิดดังฟ้อง การกระทำของจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) วรรคแรก, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 เท่านั้นที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ อีกด้วยนั้น ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย จึงเห็นควรแก้บทลงโทษเสียให้ถูกต้อง และศาลฎีกาย่อมพิพากษา
แก้ตลอดถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาด้วยเพราะเป็นเหตุในลักษณะคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335 (7) วรรคแรก, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 นอกจากนี้ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น'.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ